

INFORME CORPORATIVO EXECUTIVO

EL NUEVO MARCO DE CUMPLIMIENTO EN PRIVACIDAD

Guía técnico-jurídica y operativa sobre la implementación integral de la Ley N° 21.719 en Chile.

1. Introducción y el Cambio de Paradigma

La promulgación de la Ley N° 21.719, con entrada en vigencia plena el **1 de diciembre de 2026**, representa una reforma estructural profunda sobre la antigua y permisiva Ley 19.628 de 1999. Este nuevo marco legal alinea a Chile con los más altos estándares internacionales en privacidad (incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos o GDPR de la UE). La ley traslada la carga hacia las organizaciones bajo el principio de ****responsabilidad proactiva (accountability)****, lo que exige no solo cumplir la normativa, sino contar con evidencia inmutable y fechada de cada control operativo implementado.

Sin embargo, el proceso de constitución de la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) ha enfrentado retrasos políticos en el Senado para ratificar la designación de su Consejo Directivo. Esta parálisis no detiene el cronograma firme de vigencia. Las empresas deben actuar preventivamente mapeando flujos de datos e interpretando la ley directamente.

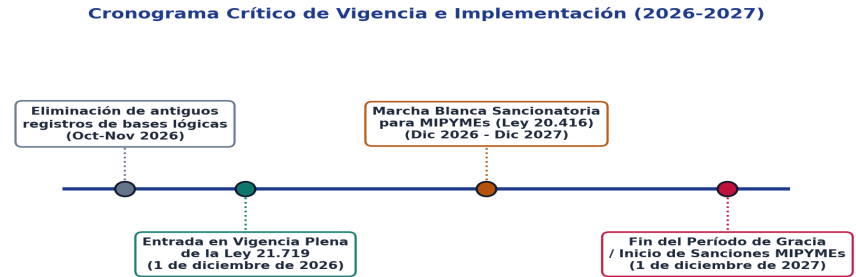


Figura 1: Hitos críticos del cronograma legal de adecuación.

2. Requisitos Nucleares: RAT, DPIA y Derechos ARSOP

La ley introduce obligaciones operativas que exigen modificar los sistemas informáticos. El Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) constituye el inventario mandatorio de todos los flujos que procesan datos lícitamente. Por su parte, la Evaluación de Impacto (DPIA) es de carácter ineludible para tratamientos de alto riesgo (datos sensibles, biométricos, perfiles).

En el ámbito de la relación con el titular, los antiguos derechos ARCO evolucionan al estándar ****ARSOP**** (acceso, portabilidad, rectificación, supresión, oposición, bloqueo). La empresa dispone de 30 días para responder. Sin embargo, existe un requerimiento crítico adicional: ante solicitudes de rectificación o supresión, si el titular pide conjuntamente el bloqueo temporal (suspensión del tratamiento en producción y backups), el responsable dispone de un plazo fatal de solo ****2 días hábiles**** para resolver el bloqueo lógicamente.

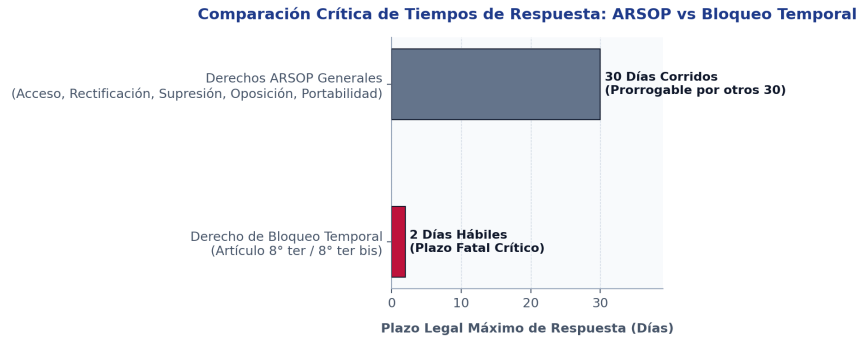


Figura 2: Límites y plazos de respuesta en la gestión ARSOP.

3. Régimen Diferenciado para Empresas de Menor Tamaño

Bajo las clasificaciones de ingresos de la Ley 20.416, la Ley N° 21.719 contempla flexibilidades sustanciales para MIPYMEs: 1) Un período de gracia sancionatoria el primer año (1 de diciembre de 2026 al 1 de diciembre de 2027) donde la APDP aplicará amonestaciones y planes de subsanación sin multas pecuniarias. 2) Simplificación documental de RAT y exención de DPD profesional externo (el dueño o socios administradores pueden asumir personalmente las funciones de DPO).

4. Plan de Acción por Rubros y Recursos Humanos

El cumplimiento exige rediseñar el ciclo de vida de los datos de colaboradores y procesos del negocio. En Recursos Humanos, la minimización de datos impone reglas muy claras y acotadas de retención, las cuales deben documentarse:

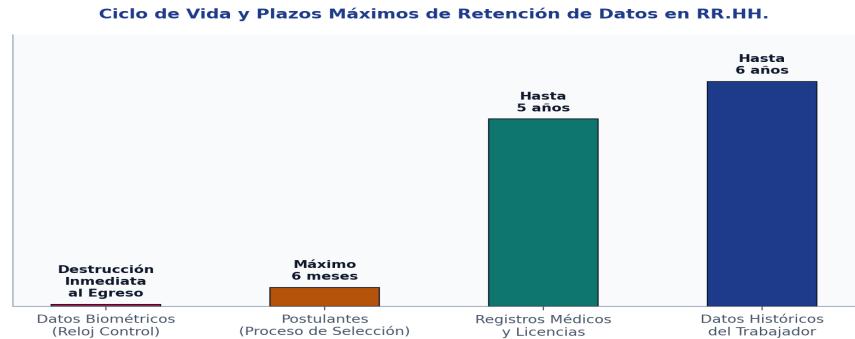


Figura 3: Matriz gráfica de retención y ciclo de vida en Recursos Humanos.

5. Catálogo de Infracciones, Sanciones y Atenuantes

La ley dota a la Agencia de dientes reales, estableciendo multas monetarias según gravedad: leves (hasta 5.000 UTM), graves (hasta 10.000 UTM) y gravísimas (hasta 20.000 UTM). En caso de reincidencia comercial para grandes empresas, las multas escalan al 2-4% de la facturación en Chile. Implementar voluntariamente un Modelo de Prevención de Infracciones (MPI) bajo el DS N° 662/2025 del Ministerio de Hacienda opera como un atenuante formal que reduce sustantivamente la cuantía de la sanción.

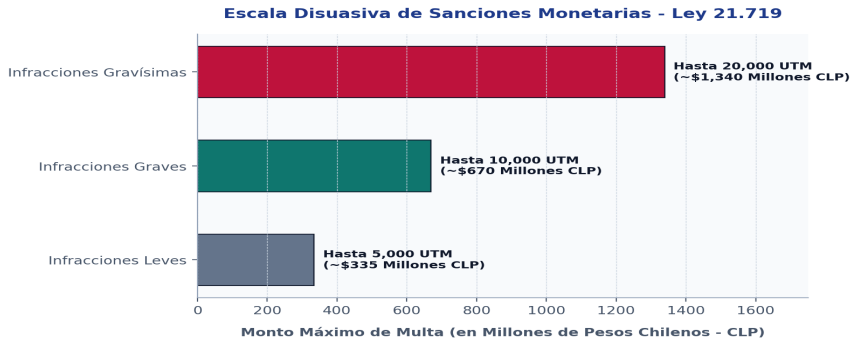


Figura 4: Estructura punitiva y topes monetarios de la Ley N° 21.719.

6. El Camino de Implementación en 5 Hitos

1. ****Mapeo Integral de Datos (Data Mapping):**** Levantar inventario de bases de datos lógicas para constituir el RAT.
2. ****Adecuar Canales Digitales:**** Rediseñar formularios de contacto y banners de cookies opt-in (privacidad por defecto).
3. ****Firmar Convenios DPA con Terceros:**** Formalizar contratos con encargados (AWS, Hubspot, Salesforce, etc.) con cláusulas mínimas de ciberseguridad.
4. ****Implementar Respuesta ARSOP y SLA de 2 días:**** Habilitar portales y flujos para responder en 30 días y suspender tratamientos en 2 días hábiles.
5. ****Desplegar Cifrado y MDM:**** Garantizar que el 100% de los endpoints móviles cuenten con cifrado de disco y borrado remoto auditable.